

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2094/2536

นาย โกวิท โอภาสนว คุณ
จำสืบตำรวจ มงคล บุญ ปัญญา กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 172

ป.วิ.พ. มาตรา 138, มาตรา 142 (5), มาตรา 148

ที่จำเลยทั้งสามเป็นหนี้โจทก์คดีนี้ก็เนื่องมาจากจำเลยทั้งสามรับสภาพหนี้ตามคำพิพากษตามยอมที่พิพากษตามสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีเดิมนั่นเอง โดยมีการหักจำนวนหนี้ที่จำเลยทั้งสามชำระให้โจทก์บ้างแล้วออกไปและรวมดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ค้างชำระเข้าไปด้วยเท่านั้นแต่การรับสภาพหนี้ไม่ก่อให้เกิดหนี้ใหม่ ขึ้นแต่ประการใดคงมีผลทำให้อายุความสะดุดหยุดลงเท่านั้นประเด็นที่จะต้องพิจารณาวินิจฉัยในคดีนี้จึงเนื่องมาจากมูลฐานที่จำเลยทั้งสามเป็นหนี้โจทก์ตามสัญญากู้ยืมเงินซึ่งในคดีเดิมได้วินิจฉัยมาแล้ว การที่โจทก์นำมูลหนี้เดียวกันมาฟ้องจำเลยทั้งสามเป็นคดีนี้อีกจึงเป็นฟ้องซ้ำ ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 อำนาจฟ้องเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลย่อมมีอำนาจยกปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องขึ้นวินิจฉัยแล้วพิพากษาคดีไปได้เองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5) โดยไม่จำเป็นต้องมีคู่ความฝ่ายใดโดยกปัญหาดังกล่าวขึ้นมาอ้างอิงแต่อย่างใด

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2514 จำเลยทั้งสามตกลงประนีประนอมยอมความกับโจทก์ว่า จำเลยทั้งสามเป็นหนี้โจทก์ 81,125 บาท ตกลงชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีในต้นเงิน 55,000 บาท จนกว่าจะชำระเสร็จ ตกลงแบ่งชำระเป็น 2 งวด งวดแรกจะชำระภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2514 จำนวน 40,000 บาท งวดที่สองจะชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2514 ครบกำหนด จำเลยทั้งสามไม่ชำระ จนวันที่ 13 กันยายน 2524 จำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้ตกลงรับสภาพหนี้ไว้ต่อโจทก์ว่าเป็นหนี้โจทก์จริง จำนวน 81,125 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปีในต้นเงิน 55,000 บาท นับจากวันที่ 28 ตุลาคม 2514 เป็นต้นมา เป็นเงินดอกเบี้ย 82,500 บาท ตกลงชำระภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2524 และในวันที่ 10 ตุลาคม 2524 จำเลยที่ 3 ตกลงทำหนังสือรับสภาพหนี้ไว้ต่อโจทก์เช่นเดียวกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 และตกลงจะชำระให้โจทก์ทั้งหมดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2524 จำเลยทั้งสามจึงเป็นหนี้โจทก์ทั้งสิ้น 163,625 บาท ครบกำหนดจำเลยทั้งสามไม่ชำระจนถึงปี 2525 จำเลยทั้งสามนำเงินไปชำระให้โจทก์จำนวน 5,400 บาท และต่อมาวันที่ 17 ธันวาคม 2526 จำเลยทั้งสามตกลงทำหนังสือรับสภาพหนี้ไว้ต่อโจทก์อีกว่า จำเลยทั้งสามเป็นหนี้โจทก์ นับจากวันที่ 28 ตุลาคม 2514 เป็นต้นมา เมื่อหักส่วนที่ชำระแล้ว 5,400 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 158,225 บาท โดยตกลงจะนำเงินไปชำระแก่โจทก์ในวันที่ 31 ธันวาคม 2526 ต่อมาวันที่ 27 ธันวาคม 2526 จำเลยทั้งสามชำระเงินแก่โจทก์อีก 20,000 บาท ส่วนที่เหลือ 138,225 บาท ตกลงจะชำระภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2527 ครบกำหนดไม่ชำระ โจทก์ทวงถามแล้วก็ไม่ชำระขอศาลบังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระหนี้จำนวน 138,225 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าบาทต่อปี ในต้นเงิน 55,000 บาท นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 กู้เงินโจทก์เพียง 3,000 บาท จำเลยให้ดอกเบี้ยบ้างไม่ให้บ้างโดยโจทก์คิดดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อเดือน ต่อมาดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นโจทก์จึง

คิดเป็นต้นทุนเงิน 55,000 บาท จำเลยยังคงชำระดอกเบี้ยบ้างไม่ชำระบ้างเมื่อรวมทั้งต้นทุนเงินและดอกเบี้ยเป็นเงินถึง 163,625 บาท ต่อมามารดาโจทก์ตกลงให้จำเลยหาเงินมาชำระหนี้โจทก์เพียง 40,000 บาท โจทก์ก็ทราบดี จำเลยชำระให้โจทก์แล้ว 25,400 บาทส่วนที่ยังไม่ชำระอีก 20,000 บาท ให้จำเลยที่ 3 เป็นผู้ชำระโดยได้ทำบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

จำเลยที่ 2 ให้การว่า โจทก์กับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันไว้ที่ศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2514 โจทก์ชอบที่จะบังคับคดีจำเลยที่ 1 ที่ 2 ทันทีฉะนั้นหนังสือรับสภาพหนี้ที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ทำกับโจทก์วันที่ 13 กันยายน 2524 กับหนังสือรับสภาพหนี้ตามฟ้องเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2526 จึงเป็นนิติกรรมอำพรางสัญญาประนีประนอมยอมความตกเป็นโมฆะ อีกทั้งโจทก์มิได้บังคับคดีภายใน 10 ปี นับแต่จำเลยผิดสัญญาประนีประนอมยอมความสิทธิเรียกร้องของโจทก์ขาดอายุความ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 3 มิได้ลงชื่อในหนังสือรับสภาพหนี้ที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ทำไว้กับโจทก์เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2524 และวันที่ 10 ตุลาคม 2524 จึงไม่มีผลผูกพันจำเลยที่ 3 แม้หนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2514 มีอยู่จริงก็หมดอายุความแล้วตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2524 บันทึกถ้อยคำสัญญาของจำเลยที่ 3 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2526 จึงไม่มีผลบังคับจำเลยที่ 3 ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 138,225 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีในต้นทุนเงิน 55,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้เถียงกันในชั้นฎีกาฟังได้ว่า เดิมโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสามให้ชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินแล้วโจทก์และจำเลยทั้งสามได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาตามยอมให้จนคดีถึงที่สุดแล้ว ต่อมาโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสามเป็นคดีนี้คดีมีปัญหาจะต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่า ฟ้องโจทก์คดีนี้เป็นฟ้องซ้ำกับคดีเดิมหรือไม่ และที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ยกปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องขึ้นวินิจฉัยเองชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

ปัญหาประการแรกนั้น ได้ความตามคำเบิกความของโจทก์ว่าจำเลยทั้งสามไม่ชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีเดิมต่อมาจำเลยทั้งสามได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ไว้ต่อโจทก์โดยกำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ด้วย ครั้นครบกำหนดจำเลยทั้งสามไม่ชำระหนี้ดังกล่าว หลังจากนั้นจำเลยทั้งสามชำระหนี้ให้โจทก์บ้างบางส่วนแล้วต่อมาจำเลยทั้งสามทำหนังสือรับสภาพหนี้จำนวนหนี้ส่วนที่เหลือไว้ต่อโจทก์อีกโดยกำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ด้วยก่อนครบกำหนดจำเลยทั้งสามชำระหนี้ให้โจทก์อีกบางส่วน และตกลงกับโจทก์เลื่อนกำหนดเวลาชำระหนี้ส่วนที่เหลือออกไปอีกเมื่อครบกำหนดจำเลยทั้งสามไม่ชำระหนี้ให้อีกเลย โจทก์จึงฟ้องคดีนี้ เห็นว่า ที่จำเลยทั้งสามเป็นหนี้โจทก์คดีนี้ก็เนื่องมาจากจำเลยทั้งสามรับสภาพหนี้ตามคำพิพากษาตามยอมที่พิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีเดิมนั่นเอง โดยมีการหักจำนวนหนี้ที่จำเลยทั้งสามชำระให้โจทก์บ้างแล้วออกไปและรวมดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ค้างชำระเข้าไปด้วยเท่านั้นแต่การรับสภาพหนี้ไม่ก่อให้เกิดหนี้ใหม่ขึ้นแต่ประการใด คงมีผลทำให้อายุความสะดุดหยุดลงเท่านั้น ประเด็นที่จะต้องพิจารณาวินิจฉัยในคดีนี้จึงเนื่องมาจากมูลฐานที่จำเลยทั้งสามเป็นหนี้โจทก์ตามสัญญากู้ยืมเงินซึ่งในคดีเดิมได้

วินิจฉัยมาแล้วการที่โจทก์นำมูลหนี้เดียวกันมาฟ้องจำเลยทั้งสามเป็นคดีนี้อีกจึงเป็นฟ้องซ้ำต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ เมื่อโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องก็ต้องยกฟ้อง

ปัญหาประการหลังนั้น เห็นว่าอำนาจฟ้องเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลย่อมมีอำนาจยกปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องขึ้นวินิจฉัยแล้วพิพากษาคดีไปได้เองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5)โดยไม่จำเป็นต้องมีคู่ความฝ่ายใดยกปัญหาดังกล่าวขึ้นมาอ้างอิงแต่อย่างใด ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ยกปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องขึ้นวินิจฉัยแล้วพิพากษาคดีไปนั้นชอบด้วยบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวแล้ว

พิพากษายืน

(ไพศาล รวงฆาฏ-วิทวัส อยู่วัฒนา-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ